



Обзор и ключевые темы законопроекта об искусственном интеллекте в РФ

Комплексное регулирование ИИ в России: от принципов до требований разработчиков и пользователей.

Исторический и правовой контекст формирования законодательства об ИИ в России

До 2024 года в России отсутствовало единое регулирование ИИ. Зарубежные практики, цифровая трансформация и правовая неопределённость потребовали разработки системного закона.



Цели принятия законопроекта об искусственном интеллекте



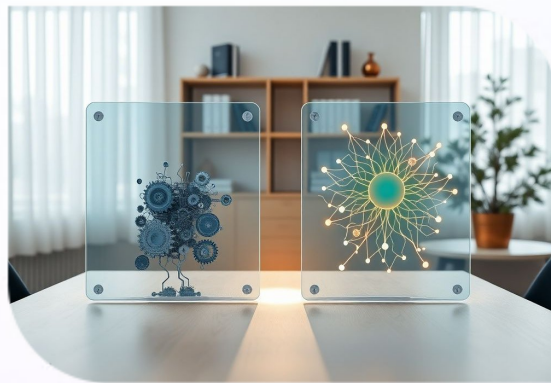
- 1 Обеспечение безопасности при внедрении ИИ-технологий с минимизацией потенциальных рисков для граждан и общества.
- 2 Стимулирование технологических инноваций и обеспечение благоприятных условий для развития ИИ-сектора в стране.
- 3 Гарантирование защиты конституционных прав и предотвращение дискриминации, связанной с использованием ИИ.
- 4 Повышение прозрачности и открытости применения ИИ-систем в различных отраслях экономики и социальной сферы.

Ключевые термины законопроекта об искусственном интеллекте



Понятие искусственного интеллекта

Закон определяет ИИ как совокупность технологий для обработки данных, позволяющих системам учиться и принимать решения автономно. Это обособляет ИИ от простых автоматизированных систем.



Различие между ИИ и экспертными системами

Автоматизированные и экспертные системы выполняют заранее запрограммированные задачи, тогда как ИИ способен к адаптации и самообучению, что значительно расширяет функциональные возможности.



Определение операторов и разработчиков ИИ

Закон выделяет роли операторов, управляющих функционированием ИИ, и разработчиков, создающих алгоритмы и модели, что важно для распределения ответственности и регулирования.

Область применения закона об ИИ



1 Закон распространяется на полный цикл работы с ИИ-системами в России: разработку, внедрение и эксплуатацию, обеспечивая всестороннее регулирование отрасли.

2 Документ устанавливает права и обязанности всех участников рынка — как разработчиков, так и конечных пользователей систем искусственного интеллекта.

3 Требования закона применимы к ИИ в государственном управлении, коммерческом секторе и публичном использовании, что обеспечивает универсальную правовую базу.

Роль государства и контроль над развитием ИИ



Разработка государственной политики

Формирование стратегических направлений регулирования и поддержки ИИ, определение приоритетных областей развития.

Надзор и контроль

Контроль за соблюдением требований закона операторами и разработчиками, а также мониторинг безопасности ИИ-

Перечень критически важных систем

Идентификация и реестр высокорисковых и критически значимых ИИ-систем для усиленного контроля.

Установление стандартов и сертификация

Введение обязательных технических и этических стандартов, а также процедур сертификации и оценки соответствия ИИ.

Основные принципы регулирования искусственного интеллекта

1

Приоритет прав и прозрачность

Регулирование ставит на первое место защиту прав и свобод граждан, обеспечивая прозрачность алгоритмов и решений ИИ. Это гарантирует доверие общества и контроль за технологиями.

2

Инновации и безопасность

Важная задача законопроекта — обеспечить безопасность систем и одновременно поддерживать инновационную активность, учитывая этические нормы и стимулируя предпринимательств

о.



Сравнение регулирования ИИ: Россия, ЕС и Китай



Таблица отражает различия ответственности и этические принципы в трех юрисдикциях с учётом конкретных ограничений.

Критерии	Россия	ЕС	Китай
Ответственность разработчиков	Сбалансированная	Жёсткая	Государственный контроль
Принципы этики и прозрачности	Умеренные	Строгие	Контролируемые
Секторные ограничения	Гибкие	Обширные	Секторные ограничения

Российская модель нацелена на баланс между инновациями и управлением рисками, учитывая международный опыт.



Классификация систем искусственного интеллекта в законе

1

Высокорисковые ИИ-системы, обеспечивающие работу критической инфраструктуры, подлежат наиболее строгому регулированию и контролю.

2

Социально значимые системы включают решения, влияющие на права и безопасность граждан, требуя особой прозрачности и подотчетности.

3

Массовые и бытовые системы регулируются с учётом меньшего риска, но подлежат обязательным базовым требованиям безопасности и этичности.

Права и обязанности операторов ИИ-систем

1

Обеспечение прозрачности решений и объяснимости алгоритмов для конечных пользователей и надзорных органов.

2

Внедрение мер предотвращения ошибочных и дискриминационных решений системы с целью защиты потребителей.

3

Систематический сбор и хранение логов работы ИИ для анализа и выявления возможных сбоев или злоупотреблений.

4

Предоставление полномочного доступа к информации и сведениям по запросу уполномоченных органов контроля.

Требования к разработчикам и вендорам искусственного интеллекта

1

Разработчики обязаны проводить комплексную оценку потенциальных рисков, связанных с функционированием ИИ, чтобы минимизировать негативные последствия для общества и отдельных пользователей.

2

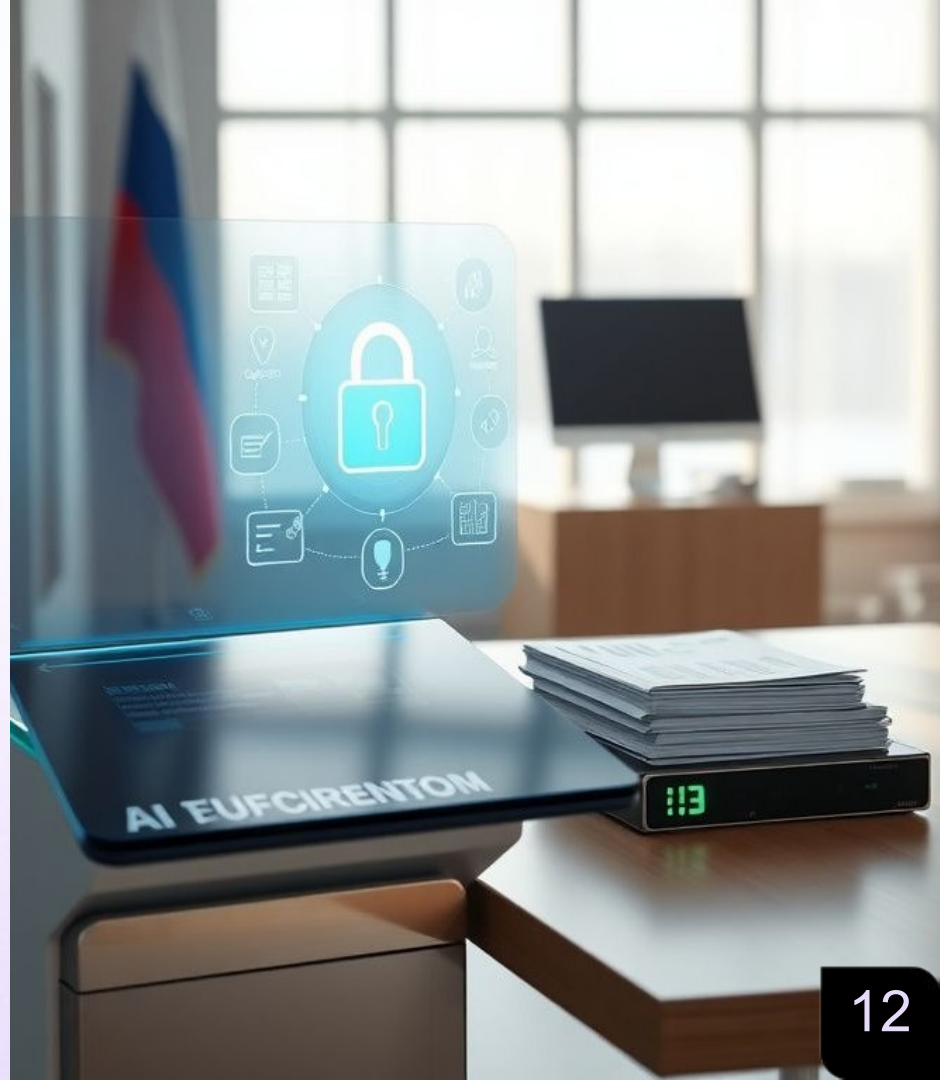
Необходимо обеспечить защиту и конфиденциальность данных, используемых в ИИ-системах, внедряя надежные технические и организационные меры безопасности.

3

Вендоры должны реализовывать механизмы объяснимости алгоритмов, а высокорисковые ИИ-системы подлежат обязательному уведомлению и регистрации в государственном реестре.

Согласие и информирование пользователей

- Пользователи должны получать четкую информацию о взаимодействии с ИИ-системами, включая цели, методы обработки данных и возможные последствия использования.
- При принятии решений на основе ИИ пользователи имеют право на подробные разъяснения, а также на защиту их персональных данных согласно требованиям законодательства.



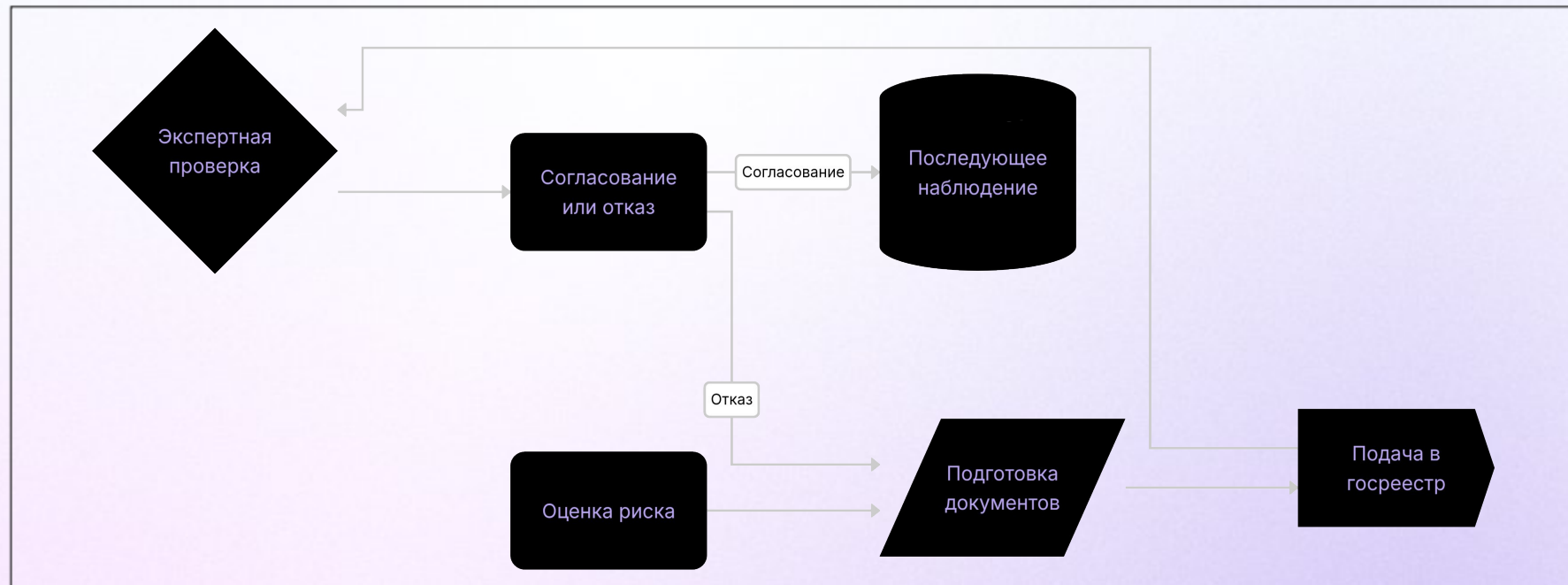
Ограничения и запреты для определённых видов ИИ



- 1 Запрещается использование ИИ для массового управления сознанием без явного согласия граждан, что защищает общество от манипуляций и нарушения свобод.
- 2 Особые ограничения введены для ИИ в области биометрии, правоохранительной деятельности и систем распознавания лиц, обеспечивая баланс между безопасностью и правами человека.
- 3 Исключения допускаются лишь в экстренных случаях, связанных с угрозой жизни, здоровью или национальной безопасности, что предусматривает гибкость регулирования.

Процесс регистрации и согласования высокорисковых ИИ-систем

Источник: проект закона об искусственном интеллекте в Российской Федерации



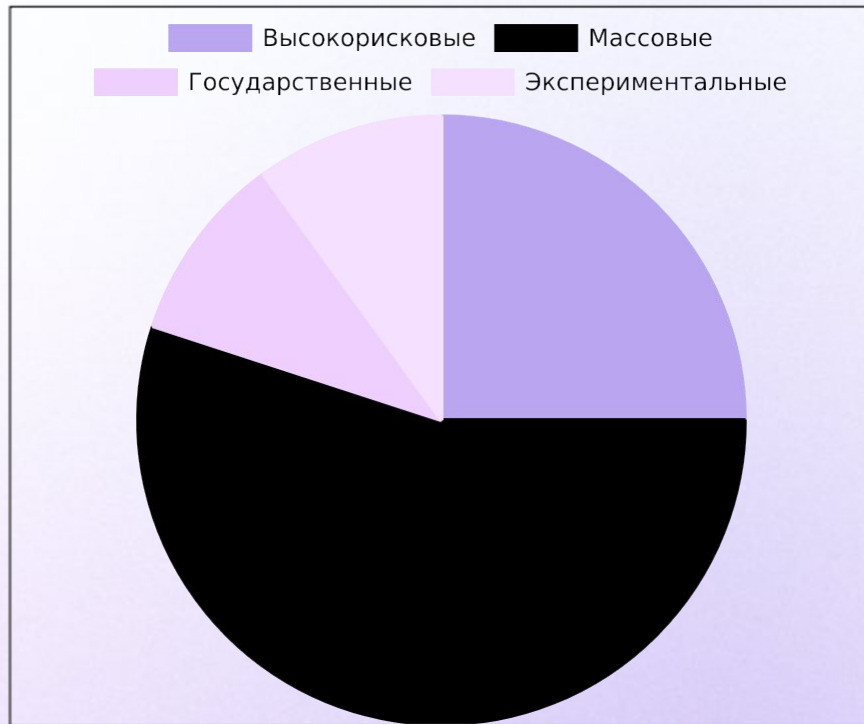
Этические аспекты и требования к ИИ в законопроекте

- 1 В законопроекте предусмотрено введение кодекса этики для разработчиков, который регулирует ответственный подход к созданию и применению ИИ.
- 2 Устанавливается обязанность предотвращать предвзятость в алгоритмах, исключая дискриминацию по различным признакам во избежание социальных конфликтов.
- 3 Обеспечивается прозрачность и объяснимость решений ИИ-систем для повышения доверия пользователей и улучшения контролируемости технологий.
- 4 Недопустимость дискриминации по полу, расе, возрасту, вероисповеданию и другим характеристикам становится одним из основных этических требований к ИИ.

Пропорция ИИ-систем разных категорий в реестре РФ (2024)

Данные подтверждают доминирование массовых ИИ-систем, что подчеркивает значимость широкого применения технологий в различных сферах.

Распределение категории систем демонстрирует сбалансированный подход, учитывающий и инновационные, и критические для безопасности направления.



Ответственность за нарушение закона об ИИ

1

В законопроекте установлены административные и гражданско-правовые меры для операторов, разработчиков и пользователей, нарушающих нормы использования ИИ.

2

Штрафные санкции направлены на предотвращение коррупции, утечек данных и работы ИИ-систем с дискриминационным воздействием на граждан.

3

Особое внимание уделяется контролю за соблюдением требований, что способствует укреплению доверия и безопасности в сфере искусственного интеллекта.

Перспективы развития регулирования ИИ в России



Динамические стандарты для будущих ИИ-технологий

В планах предусмотрена разработка гибких стандартов, способных оперативно адаптироваться к технологическим изменениям и новым вызовам рынка. Это обеспечит эффективное и своевременное регулирование ИИ в различных отраслях.



Внедрение международных практик и модернизация законодательства

Российское регулирование будет учитывать зарубежные тенденции и опыт, что позволит повысить конкурентоспособность российских ИИ-систем и обеспечить их соответствие мировым стандартам безопасности и этики.

Отклики заинтересованных сторон на законопроект

1

ИТ-сообщество выражает как поддержку инновационного потенциала, так и опасения по поводу бюрократических барьеров и сложности процедур регистрации.

2

Научное сообщество подчеркивает важность этических норм и прозрачности, предлагая дополнительные рекомендации по совершенствованию законодательства.

3

Бизнес-ассоциации акцентируют необходимость баланса между регуляторной нагрузкой и стимулированием развития стартапов и технологических компаний.

4

Все стороны ожидают дальнейших доработок с учетом обратной связи, что повысит качество и эффективность регулирования ИИ в России.

Закон об ИИ — фундамент устойчивого развития технологического будущего

Документ создает системные основы для развития искусственного интеллекта в РФ, обеспечивая безопасность, этичность и инновационную динамику, что укрепляет национальный потенциал в данной сфере.